

DIA 06

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE DESCONTO SALARIAL

1) Que o empregador descontou as contribuições sindical, confederativa, assistencial e as mensalidades devidas ao sindicato do seu salário, apesar de não sindicalizado e não ter consentido os descontos;

O reclamante tem direito à **devolução dos valores descontados a título de contribuições sindical, confederativa, assistencial e as mensalidades devidas ao sindicato do seu salário porque** os descontos são indevidos, **pois** o empregado não é sindicalizado e nem consentiu de forma escrita e expressa, nos termos do art. 579, CLT, OJ 17 -SDC, TST, súmula 666, STF.

2) Que o empregador descontou a contribuição sindical do empregado equivalente a um dia de remuneração no mês de março sem qualquer anuência por parte do empregado;

O reclamante tem direito à **devolução do desconto a título de contribuição sindical porque** o desconto é indevido, **pois** o empregado não autorizou de forma escrita e expressa, nos termos do art. 579, CLT, OJ 17 - SDC, TST, súmula 666, STF.

3) Que o empregador descontou dos salários do empregado valores relativos a dano material causado por ele, empregado, à empresa, acusando-o de culposamente ter danificado veículo. Sabe-se que não há qualquer previsão no contrato para tal desconto;

O reclamante tem direito à **devolução do desconto à título de dano moral causado por ele à empresa porque** o desconto é indevido, **pois** o dano foi culposo e não há previsão contratual, nos termos do art. 462, §1º, CLT.

4) Que é professor de um famoso curso preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil e quando voltou de sua lua-de-mel de nove dias, viu que haviam sido descontados dos seus salários seis dias, em decorrência de faltas injustificadas;

O reclamante tem direito à **devolução dos seis dias de sua remuneração porque** o desconto é indevido, **pois** professor tem direito de faltar por nove dias em decorrência de gala ou casamento, nos termos do art. 320, §3º, CLT.

5) Que é empregada de um supermercado e que quando recebeu seu salário viu que haviam sido descontados valores equivalentes a um dia de salário por ter faltado injustificadamente ao doar sangue e não comparecer ao trabalho neste dia.

A reclamante tem direito à **devolução do valor descontado porque** o desconto é indevido, **pois** tem direito de faltar o serviço por um dia a cada doze meses para doação voluntária de sangue, nos termos do art. 473, IV, CLT.

6) Que é frentista de posto de gasolina e que teve descontado de seus salários cheque sem provisão de fundos de cliente do posto. Sabe-se que o empregado obedeceu rigorosamente às regras previstas em CCT para recebimento do cheque no valor de R\$ 300,00;

O reclamante tem direito à **devolução do valor de R\$ 300,00 porque** o desconto do cheque **foi indevido, pois** foram obedecidas rigorosamente as regras previstas em CCT, nos termos da OJ 251, SDI-1, TST.

7) Que teve descontado à sua revelia, no mês de março, o valor equivalente à contribuição sindical sob o argumento de que o desconto é obrigatório e, portanto, autorizado por lei.

O reclamante tem direito à **devolução** do valor equivalente à contribuição sindical **porque** o desconto **foi indevido**, **pois** não houve consentimento expresso e nem escrito do empregado, nos termos do art. 579 da CLT.

8) Que teve descontado dos seus salários valores relativos a dano por si causado quando trocou, acidentalmente, os produtos de limpeza e ao invés de tirar as manchas dos móveis, os encardiu. Sabe-se que o contrato de trabalho é silente sobre descontos salariais.

O reclamante tem direito à **devolução** do valor descontado **porque** o desconto **foi indevido**, **pois** o dano foi culposo e não há qualquer previsão contratual de desconto, nos termos do art. 462, § 1º CLT.

DIA 07

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE RESCISÃO DO CONTRATO

1) Que a empregadora, **DONA REDONDA**, no ambiente de trabalho chamou a trabalhadora de burra, incompetente e incapaz na frente de colegas de trabalho e de clientes da empresa. Apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, as acusações se intensificaram e empregada não quer simplesmente pedir demissão;

A reclamante tem direito à **rescisão indireta** do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu **falta grave**, de **assédio moral** ao ser tratada com **rigor excessivo**, **pois** era constantemente chamada de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com que desempenhava suas funções, nos termos do art. 483, “b” e “e” da CLT.

E

A reclamante tem direito à **indenização por danos morais** no valor de R\$ **porque** sofreu **abalos psicológicos, humilhação e constrangimento**, **pois** apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, era constantemente chamada de burra, incompetente e incapaz, nos termos do art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V e X, CF, art. 186, 927, CC.

2) Que foi demitida pela empresa em decorrência de *factum principis*, eximindo-se o empregador de pagar a indenização de 40% sobre FGTS, que ficaria a cargo da autoridade competente. A empregada era enfermeira em hospital particular interditado definitivamente pela autoridade pública competente devido à falta de registro sanitário;

A reclamante tem direito ao pagamento da indenização de 40% do FGTS paga pelo empregador **porque** não se trata de rescisão por *factum principis*, **pois** o empregador deu causa à interdição do estabelecimento pela autoridade pública

por falta de registro sanitário, nos termos do art. 486 da CLT.

3) Que foi demitida pela empresa em decorrência de força maior, com o pagamento da indenização de 20% sobre FGTS. Em horário fora do expediente normal, a empresa foi soterrada e arrastada pelas fortes chuvas da região, não tendo mais o empregador condição de continuar a atividade empresarial em decorrência da extinção do estabelecimento. Sabe-se que a empresa foi construída em local declarado de risco pelas autoridades competentes;

A reclamante tem direito ao pagamento da indenização integral de 40% **porque** não se trata de **força maior**, **pois** foi o empregador quem deu causa à extinção do estabelecimento quando o construiu em área considerada de risco pelas autoridades e poderia ter evitado a extinção do estabelecimento, nos termos dos arts. 501 e 502 da CLT.

4) Que após a morte do empregador constituído em empresa individual o empregado optou pela rescisão do contrato pelo que nem pôde levantar FGTS e nem recebeu indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, pois os sucessores do empregador falecido entenderam que o empregado havia pedido demissão.

O reclamante tem direito à indenização de 40% sobre FGTS e ao levantamento dos depósitos de FGTS **porque** não houve pedido de demissão, **pois** a morte do empregador pessoa física equivale à extinção do contrato sem justa causa OU rescisão indireta, nos termos do arts. 483 § 2º e 485 da CLT.

DIA 08

TESES DE ESTABILIDADE E REINTEGRAÇÃO

1) Que é trabalhador portador de deficiência em empresa com mais de cem empregados e que foi demitido sem justa causa. Ressalte-se que o empregador ainda não contratou substituto para o empregado demitido;

O reclamante tem direito de ser **reintegrado e receber os salários do afastamento** **porque** sua dispensa é **nula**, **pois** é portador de deficiência e o empregador não contratou substituto para o portador de deficiência, **pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, nos termos do art. 93, §1º, da Lei 8.213/91 e art. 300, § 2º do CPC.

2) Que foi admitido aos serviços da empresa **DOR DE CABEÇA LTDA.** para a função auxiliar de chatice. O empregado, a fim de dar mais dor de cabeça ainda ao empregador, era o último empregado a chegar na empresa, mas, em compensação, era o primeiro a sair. Não mais suportando a situação, demitiu sumariamente o empregado por justa causa. Sabe-se que o regulamento interno de empresa prevê a apuração de falta grave cometida por empregado mediante sindicância interna, o que, de fato, não aconteceu;

O reclamante tem direito de ser **reintegrado e receber os salários do afastamento** **porque** sua dispensa é **nula**, **pois** a falta grave não foi apurada mediante sindicância interna a que se obrigou a empresa por norma regulamentar (regulamento de empresa), **pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA)**, nos termos da súmula 77 do TST art. 300, § 2º do CPC.

3) Que registrou sua candidatura ao cargo de direção sindical no dia 01.04.2019. Duas semanas depois, o empregador demitiu o empregado sem justa causa, começando a contar a partir daí o aviso prévio indenizado. Indignado, o empregado argumentou que ele havia registrado a candidatura e, portanto, seria estável. O empregador, por sua vez, deixou claro que não houve por parte do sindicato qualquer comunicação.

Três semanas após a sua demissão, recebe o empregador comunicação e-mail do sindicato informando sobre o registro da candidatura do empregado. O empregador manteve a demissão do empregado;

O reclamante tem direito de ser **reintegrado e receber os salários do afastamento** porque é estável, candidato a dirigente sindical, pois a comunicação do registro da sua candidatura ocorreu durante o aviso prévio, na vigência do contrato de trabalho, pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos termos da súmula 369, I, TST art. 300, § 2º do CPC.

4) Que foi admitida aos serviços da empresa **CHUPETA DE BALEIA LTDA.** na vendedora de shakes para emagrecimento rápido. Acometida de uma doença alérgica rara, a empregada teve que tomar remédios a base de corticoide e acabou adquirindo um sobrepeso de 30kgs. A empresa, vendo que a empregada não mais fazia o perfil para vender os shakes mágicos, a demitiu sem justa causa pagando-lhe todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias.

A reclamante tem direito de ser **reintegrada e receber os salários do afastamento** porque sua dispensa é nula, dispensa discriminatória, pois foi demitida por adquirido sobrepeso de 30 kgs, pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos termos art. 4º, I e II, Lei 9.029/95 art. 300, § 2º do CPC.

E

A reclamante tem direito a uma **indenização por dano moral** no valor de R\$ porque sofreu **humilhação, constrangimento, abalo psicológico**, pois sua demissão ocorreu por ato discriminatório ao ser demitida por ter adquirido um sobrepeso de 30 kgs, nos termos do art. 4º, da Lei 9.929/95.

DIA 09

TESES DE NULIDADE DA DISPENSA COM JUSTA CAUSA

1) Que quando de sua demissão estava grávida havia 2 meses e foi demitida por desídia pelo motivo de ter faltado o trabalho para realizar vários exames médicos;

A reclamante tem direito a **nulidade da dispensa com justa causa** OU ao **reconhecimento da dispensa sem justa causa** porque não cometeu falta grave, desídia no desempenho das funções, pois tem direito de faltar ao trabalho para realizar, no mínimo, seis exames médicos durante a gestação, nos termos do art. 392, §4º, II, CLT, art. 482, e da CLT.

E

A reclamante tem direito de **ser reintegrada e receber os salários do afastamento** porque é estável, gestante, pois a época de sua dispensa sem justa causa estava grávida havia 2 meses, pelo que requer A REINTEGRAÇÃO LIMINAR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA), nos termos da Súmula 244, II, TST, art. 10, II, b, ADCT e art. 300, § 2º do CPC.

2) Que foi demitida por justa causa por desídia do colégio no qual era professora, desídia no desempenho das funções, por ter faltado por nove dias consecutivos logo após o seu casamento;

A reclamante tem direito a **nulidade da dispensa com justa causa** OU ao **reconhecimento da dispensa sem justa causa** **porque** não cometeu **falta grave, desídia**, **pois** como professora tem direito de faltar por nove dias consecutivos por motivo de casamento ou gala, nos termos do art. 320, §3º, CLT e art. 482, e, da CLT.

3) Que, na função de tanatopraxista (maquiadora de cadáveres) foi despedida por justa causa, desídia no desempenho das funções, pois os clientes da funerária VOCE É O PRÓXIMO LTDA. Estavam reclamando que a tanatopraxia estava muito malfeita. Sabe-se que a empregada por diversas vezes informou ao empregador que os produtos fornecidos pela empresa estavam com os prazos de validade há muito vencidos;

A reclamante tem direito a **nulidade da dispensa com justa causa** OU ao **reconhecimento da dispensa sem justa causa** **porque** não cometeu **falta grave, desídia no desempenho das funções**, **pois** por diversas vezes informou ao empregador que os produtos fornecidos estavam vencidos, nos termos do art. 482, e, da CLT.

4) Que é empregado do restaurante **SUVACO DE COBRA S.A.** e que seu sindicato de classe deflagrou greve de acordo com a lei. O empregado, além de aderir à greve, começou a colar cartazes nos flanelógrafos da empresa para que os demais trabalhadores soubessem da greve e pudessem a ela aderir.

O empregador, inconformado, entendeu que o empregado havia extrapolado os limites da divulgação, o demitiu por insubordinação.

A reclamante tem direito a **nulidade da dispensa com justa causa** OU ao **reconhecimento da dispensa sem justa causa** **porque** não cometeu **falta grave, insubordinação**, **pois** tem direito de divulgar pacífica e livremente a greve colando cartazes nos flanelógrafos da empresa, nos termos do art. 6º, inc. I da Lei 7.783/89.

DIA 10

RESCISÃO INDIRETA

1) **FILET DE BRABULETA** trabalha como recepcionista no escritório **GANHA TUDO LTDA.** Sabe-se que ultimamente tem se sentido extremamente cansada com o trabalho, pois o empregador frequentemente ordena que ela carregue empilhadeiras de livros antigos para do andar de baixo. Sabe-se que uma empilhadeira pesa 60 kg, e que a empregada é de pequeno porte, pesando apenas 45 kg.

A reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, **exigir serviços alheios às suas forças**, **pois** o empregador exige que ela empregue força física superior a 20kgs, nos termos do art. 483, "a", e art. 390, ambos da CLT.

2) **DEFUNTINA COVAS** é empregada no cemitério **VOCÊ É O PRÓXIMO LTDA.**, e exerce sua função de maquiadora de cadáveres com muito apreço e dedicação. Apesar disso, o empregador tem sido bastante exigente, frequentemente pressionando a empregada para que produza mais, de forma que esta vem se sentindo cada vez mais abalada a situação.

O reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, **tratou a empregada com rigor excessivo**, **pois** o empregador vem frequentemente pressionando a empregada para que produza mais, de forma que esta vem se sentindo cada vez mais abalada a situação, nos termos do art. 483, "b" da CLT.

E

O reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de R\$ ____ **porque** o empregador lhe causou humilhação, constrangimento, abalos psicológicos, **pois** o empregador frequentemente pressiona a empregada para que produza mais, de forma que esta vem se sentindo cada vez mais abalada a situação, nos termos do art. 223-A da CLT e arts. 186 e 927 da CC.

3) MARIA CHURUMELA é empregada da empresa **CHURROS QUENTINHOS LTDA.** que possui uma alta demanda, e lá exerce função de cozinheira. Sabe-se que o empregador pede constantemente que a empregada vá até um caldeirão de óleo em alta temperatura e fumegante para assar os churros, **MARIA CHURUMELA** já se queimou diversas vezes, mesmo assim o empregador nunca a forneceu equipamentos de proteção.

O reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, **correr perigo manifesto de mal considerável, pois** exige que a empregada vá até um caldeirão de óleo em alta temperatura, tendo se queimado diversas vezes, sem qualquer equipamento de proteção, nos termos do art. 483, “c” da CLT.

4) CAÇULINHA labora como faxineira em um hotel, onde tem frequentemente contato com lixo. Sua admissão foi regularmente firmada, e alguns meses depois, a empregada percebeu que o empregador não mais estava recolhendo o seu FGTS e nem pagando salários.

O reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, **descumpriu as obrigações do contrato, pois** a empregada percebeu que o empregador não mais estava recolhendo o seu FGTS e nem pagando salários, nos termos do art. 483, “d” da CLT.

5) A empresa **SUVACO DE COBRA LTDA.**, admitiu **MARIA LESADA DA SILVA** como sua empregada, para exercer a função de administradora de um setor. Após um mês de trabalho, o empregador começou a não mais ficar satisfeito com a prestação de serviços da empregada, ao que constantemente, sob gritos, a chamava de burra, lesada e desatenciosa. Sabe-se que a empregada se sentia muito humilhada.

O reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, **lesão a sua honra e boa fama, pois** o empregador constantemente, sob gritos, a chamava de burra, lesada e desatenciosa, nos termos do art. 483, “e” da CLT.

E

O reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de R\$ ____ **porque** o empregador lhe causou humilhação, constrangimento, abalos psicológicos, **pois** o empregador começou a não mais ficar satisfeito com a prestação de serviços da empregada, ao que constantemente, sob gritos, a chamava de lesada e desatenciosa, nos termos do art. 223-A da CLT e arts. 186 e 927 do CC.

6) O empregado **ZUZÉ** exerce a função de caixa de um supermercado, e certo dia, outro empregado, de extrema confiança do empregador e, sob as ordens deste, agrediu **ZUZÉ** sem motivação alguma. **ZUZÉ** foi para o hospital e precisou ficar internado em virtude das lesões.

O reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, **ofensas físicas, pois** o empregador mandou outro empregado agredir **ZUZÉ** fisicamente, nos termos do art. 483, “f” da CLT.

E

O reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de R\$ ____ **porque** o empregador lhe causou humilhação, constrangimento, abalos psicológicos, **pois** o empregador mandou outro empregado agredir **ZUZÉ** fisicamente, nos termos do art. 223-A da CLT e arts. 186 e 927 da CC.

7) A indústria **VEM CÁ, PORRA LTDA.**, admitiu **DEIDE COSTA** nos quadros de seus empregados, para prestar contas das mercadorias que entram e saem do estabelecimento. Sabe-se que o estabelecimento tem 5 saídas e que o empregador decide por qual saída as mercadorias vão passar. Sabe-se que a empregada recebia um valor por cada prestação de contas. O empregador pegou abuso da **DEIDE COSTA**, e passou a não mais mandar mercadorias para o posto da empregada.

O reclamante tem direito à rescisão indireta do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu falta grave, **redução de peças ou tarefas de modo a afetar o salário da empregada**, **pois** o empregador passou a não mais mandar mercadorias para o posto da empregada, nos termos do art. 483 "g" da CLT.